



P U T U S A N

NOMOR 976 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUDY FIKUS DEA ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 31 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja 37 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa Terdakwa RUDY FIKUS DEA pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Kusuma Bangsa depan BKR Pelajar Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa pulang kerja dari Kendangsari Surabaya dengan mengemudikan sepeda motor L-6395-RY pulang ke rumah di Jalan Kamboja Surabaya, berjalan dari arah Selatan ke Utara berada di jalur tengah dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam masuk gigi perseneleng 5 dengan situasi lalu lintas dalam keadaan sore hari, cuaca cerah dan penerangan agak kurang karena lampu penerangan jalan belum menyala. Pada waktu itu di depan Terdakwa ada mobil yang hendak berbelok ke kiri sehingga Terdakwa mendahului mobil tersebut dari sebelah kanan, karena kurang kehati-hatian dan kelalaian Terdakwa saat mendahului mobil Terdakwa tidak melihat ada penyeberang jalan yang berjalan dari arah Barat ke Timur sehingga Terdakwa langsung mengerem sepeda motor yang dikendarainya namun karena jaraknya dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan menabrak penyeberang jalan tersebut ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, penyeberang jalan yaitu TIEN YUANITA SOENARSIH menderita luka patah kaki kanan, patah tangan kanan, pinggul lepas dan pendarahan luka bagian belakang pada betis hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya sedangkan Terdakwa sendiri menderita luka nyeri di dada dan luka lecet pada kedua tangan ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor KF 13.0399 tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H. Ahmad Yudianto, Sp.F, SH. M.Kes. selaku dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TIEN YUANITA SOENARSIH dengan kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, usia antara tujuh puluh tahun sampai delapan puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua centimeter, berat badan empat puluh dua kilogram, warna kulit kuning langsung, status gizi baik ;
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Luka memar pada kedua kelopak mata, dada, dan anggota gerak atas sebelah kanan ;
 - b. Luka lecet pada perut ;
 - c. Luka lecet pada kepala dan anggota gerak bawah sebelah kanan ;
 - d. Patah tulang tertutup pada anggota gerak atas sebelah kanan ;
 - e. Patah tulang terbuka pada anggota gerak sebelah kanan ;
 - f. Perdarahan pada hidung dan mulut ;
 - g. Pucut pada selaput lender kedua kelopak mata, bibir, dan kuku-kuku jari ;

Point 2a, 2c dan 2f lazim didapatkan pada patah tulang dasar tengkorak ;

3. Kelainan-kelainan yang disebutkan di atas akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
4. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun patah tulang dasar tengkorak dapat menimbulkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY FIKUS DEA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDY FIKUS DEA selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 (satu) lembar SIM C atas nama RUDY FIKUS DEA dikembalikan kepada Terdakwa RUDY FIKUS DEA ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 77/Pid.B/2014/PN. Sby tanggal 20 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDY FIKUS DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dalam masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 lembar SIM C atas nama RUDY FIKUS DEA, dikembalikan kepada Terdakwa RUDY FIKUS DEA ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 505/PID/2014/PT.Sby tanggal 27 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor 77/Pid.B /2014/PN.Sby yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUDY FIKUS DEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;
 2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor L-6395-RY beserta STNK, 1 lembar SIM C atas nama RUDY FIKUS DEA, dikembalikan kepada Terdakwa RUDY FIKUS DEA ;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di dua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/Pid/Kss/II/2015/PN.Sby jo Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta/KS/II/2015/PN.Sby jo Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 77/Akta.Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 30 Januari 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015, akan tetapi Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2015, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Januari 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby, tertanggal 27 November 2014 telah keliru dalam mempelajari berkas perkara atas Terdakwa RUDY FIKUS DEA ;

- Bahwa dalam putusan Judex Facti pada halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyatakan "Bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2014 Nomor 77/Pdt.B/2014/PN.Sby Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan benar dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya karena sudah tepat dan benar serta pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding" ;

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukumnya, yaitu Judex Facti telah mempelajari dengan seksama dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pdt.B/2014/PN.Sby, yang bukan merupakan perkara pidana dengan Terdakwa RUDY FIKUS DEA. Hal mana terlihat dari tulisan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor perkara dengan tulisan "Pdt.B" yang merupakan perkara perdata bukan pidana. Kesalahan Judex Facti dalam membaca putusan akan berdampak pada akibat hukum yang akan diterima oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi. Sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya yang demikian sepatutnya dibatalkan ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby. merupakan putusan yang kurang cukup pertimbangannya, sehingga harus dibatalkan ;

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang dan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan. Putusan Judex Facti yang menerima begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian mengambil alih sebagai dasar pertimbangan hukumnya, jelas adalah sebagai pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena hal itu dapat ditafsirkan sebagai suatu putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya (niet voelddoende gemotiveerd) ;
- Putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangannya seharusnya dibatalkan, pendapat demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoende gemotiveerd") harus dibatalkan".

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi" ;

- Bahwa kurang cukupnya Judex Facti mempertimbangkan perkara ini termasuk pula tidak mempertimbangkan secara rinci mengenai hal-hal

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan bagi Terdakwa / Pemohon Kasasi, mengakibatkan hilangnya hak Terdakwa untuk melakukan kewajiban menafkahi keluarga, dimana Terdakwa / Pemohon Kasasi merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby, telah melanggar hukum yang berlaku sehingga harus dibatalkan ;

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan alat bukti saksi fiktif yang sama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby, Judex Facti menyatakan telah mempertimbangkan 4 (empat) orang saksi yaitu : Saksi SODIK PURWANTO, diperiksa di depan persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah; Saksi PUNAWI, diperiksa di depan persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah; Saksi SRIYADI, diperiksa di depan persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah; dan Saksi MADE MAYON LIMA KSA yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dan tidak disumpah ;
- Bahwa pada faktanya, 2 (dua) orang saksi yang bernama PUNAWI dan SRIYADI sama sekali tidak pernah dihadirkan di depan persidangan dan tidak pernah sekalipun diambil sumpahnya, akan tetapi dalam pertimbangan Judex Facti hal ini masuk sebagai bagian dari alat bukti yang sah (halaman 5-8 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan". Berdasarkan hal tersebut, maka alat bukti yang sah adalah 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SODIK PURWANTO, yang diperiksa di depan persidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga belumlah dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan, yaitu sebagaimana istilah hukumnya "Unus testis nulus testis" yang artinya satu saksi bukanlah saksi ;
- Bahwa Judex Facti yang menyatakan dalam putusannya telah mendengar keterangan para saksi sebagaimana di atas adalah keterangan yang mengada-ada atau "DIBUAT MENJADI ADA" justru hal ini tidak sesuai dengan tata cara praktek persidangan. Pertimbangan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015



Judex Facti yang demikian adalah pertimbangan yang melawan hukum atau Judex Facti mengadili dengan tidak menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga putusan yang demikian haruslah dibatalkan;

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 505/PID.B/PT.Sby jo Nomor 77/PID.B/2014/PN.Sby, telah salah dalam menerapkan hukumnya;

- Bahwa Judex Facti dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak memperhatikan ketentuan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Anggutan Jalan, terkait dengan kewajiban bagi pejalan kaki dalam berlalu lintas, yang menyebutkan bahwa "Pejalan kaki wajib : a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; atau b. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan" ;
- Bahwa dalam proses persidangan saksi SODIK PURWANTO, menyatakan dengan jelas bahwa saksi benar mengetahui bahwa di dekat tempat terjadinya kecelakaan terdapat penyeberangan jalan zebra cross yang jaraknya kurang lebih hanya 25 (dua puluh lima) meter dan tidaklah jauh, akan tetapi pejalan kaki TIEN YUANITA SOERNASIH tidak menyeberang di tempat yang telah ditentukan, sebagaimana merupakan kewajiban bagi pejalan kaki. Dalam hal ini, maka pejalan kaki TIEN YUANITA SOERNASIH telah lalai dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. Kelalaian TIEN YUANITA SOERNASIH dalam mematuhi peraturan perundang-undangan menyebabkan Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan tidak sengaja dan dalam penerangan yang gelap menabrak pejalan kaki tersebut dan hal itu bukan merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi ;
- Pertimbangan Judex Facti lebih menitikberatkan pada unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tanpa memperhatikan ketentuan pada Pasal 132 ayat (2) sebagaimana di atas, menjadikan Terdakwa / Pemohon Kasasi merupakan pihak yang lalai dalam berkendara. Sehingga dalam hal ini maka putusan Judex Facti haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 km/jam ketika hendak mendahului sebuah mobil, Terdakwa kurang hati-hati telah menabrak penyebrang jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi pada halaman 5 salah menyebutkan kode nomor perkara dalam pertimbangan hukum, tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum dan diperbaiki menjadi Nomor 77/Pid.B/2014/PN.Sby ;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **RUDY FIKUS DEA** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 976 K/PID/2015